

Súd: Krajský súd Košice
Spisová značka: 4Cob/95/2012
Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209209563
Dátum vydania rozhodnutia: 27. 02. 2013
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová
ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7209209563.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu J.. O. Q. a členov senátu R.. R. X. a J.. I. I. v právnej veci žalobcu: Q. stavebné montáže, spol. s r. o., E. I. 1, Žilina, S.: XX XXX XXX, zastúpeného advokátom R.. I. Q., D. E. XX, O. proti žalovanému: E. spoločnosť s ručením obmedzeným Q., Y. XX, Q., S.: XX XXX XXX, zastúpenému advokátom J.. R. T., O. 8, Q. o zaplatenie XX.XXX,XX eura s prísl., o odvolaní účastníkov konania proti rozsudku N. súdu Q. II, zo dňa X.X.XXXX č. k. XXCb/XXX/XXXX-XXX, takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e rozsudok vo výroku o povinnosti žalovaného zaplatiť žalobcovi X.XXX,XX eura do troch dní od právoplatnosti rozsudku a vo výroku o zamietnutí žaloby v prevyšujúcej časti vo výške XX.XXX,XX eura.

Zrušuje rozsudok vo výroku o náhrade trov konania a v zrušenom rozsahu vracia vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi X.XXX,XX eura do troch dní od právoplatnosti rozsudku a žalobu v prevyšujúcej časti istiny vo výške XX.XXX,XX eura zamietol. Žalovanému priznal náhradu trov konania X.XXX,XX eura, ktoré uložil zaplatiť žalobcovi do troch dní od právoplatnosti rozsudku na účet právneho zástupcu žalovaného advokáta J.. R. T., O. 8, Q..

Rozsudok odôvodnil súd prvého stupňa zistením, že medzi účastníkmi konania vznikol zmluvný vzťah na základe písomnej zmluvy o dielo č. T.-XXX/XXXX zo dňa XX.X.XXXX, ktorej predmetom bola dodávka a montáž drevených priehradových väzníkov so styčnými doskami a kotviacich prvkov na objekt „L. hala R. pri Y.“ za cenu X.XXX.XXX,- Sk bez DPH (X.XXX.XXX,- Sk s DPH). Podľa bodu 7.2 zmluvy ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote do XX dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela, zhotoviteľ môže požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške X,XX% z nezaplatennej zvyšnej čiastky za každý deň omeškania a ak objednávateľ nevykoná úhradu ani v lehote nasledujúcich XX dní, zhotoviteľ môže požadovať zmluvnú pokutu vo výške X,X% z nezaplatennej zvyšnej čiastky z každý deň omeškania. Žalobca dohodnuté dielo vyhotovil a dňa XX.X.XXXX došlo k protokolárnemu odovzdaniu a prevzatíu diela. V súlade so zmluvou žalovaný zaplatil dňa X.X.XXXX zálohovú faktúru XXX.XXX,- Sk a po odovzdaní diela žalobca vystavil dňa X.X.XXXX faktúru č. XXXXXX na sumu XXX.XXX,- Sk na cenu diela po odpočítaní zaplatennej zálohy (X.XXX.XXX,- Sk - XXX.XXX,-Sk), splatnú XX.X.XXXX. Žalovaný v lehote splatnosti, ani do XX dní po splatnosti faktúry zostatok ceny diela nezaplatil, preto žalobca uplatnil proti žalovanému právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške X,X% denne z dlžnej sumy.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa § 536 ods. 1 a 2, § 558 ods. 1, § 544 ods. 1, § 301 a § 265 Obchodného zákonníka a ustanovení zmluvy o dielo a mal za to, že žalobcom uplatnená zmluvná pokuta vo výške XX.XXX,XX eura je neprimerane vysoká a zníženie dohodnutej zmluvnej pokuty navrhol aj žalovaný. Súd prvého stupňa v nadväznosti na uplatnený úrok z omeškania vo výške XX,XX% považoval dojednanú zmluvnú pokutu X,X% denne z dlžnej sumy za neprimeranú a zákonu odporujúcu, preto zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi zmluvnú pokutu vo výške X.XXX,XX eura, t. j. v jednej štvrtine z uplatneného nároku a v prevyšujúcej časti žalobu zamietol.

O náhrade trov konania rozhodol súd prvého stupňa podľa § 142 ods. 2 O. s. p. a žalovanému, ktorý bol v tomto konaní úspešný v XX%, priznal po odpočítaní úspechu žalobcu (XX%) náhradu trov konania vo výške XX% zo zaplateného súdneho poplatku XXX,- eur (celý poplatok za odpor XXX,- eur) a z trov právneho zastúpenia za X úkonov právnej služby (príprava a prevzatie zastúpenia, odpor proti platobnému rozkazu a 3x účasť na pojednávaní, z toho jedno nemeritórne). O náhrade trov právneho zastúpenia rozhodol súd prvého stupňa podľa § 10 ods. 1, § 14 ods. 1 písm. a/, c/ a d/, § 16 ods. 3 a § 18 ods. 3 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb a priznal žalovanému trovy právneho zastúpenia vo výške XXX,XX eura, ktoré pozostávajú z odmeny 4x poXXX,XX eura a 1x XX,XX eura, z režijného paušálu 2x po X,XX eura, 1x X,XX eura a 2x po X,XX eura a za XX% dane z pridanej hodnoty v sume XX,XX eura.

Proti tomuto rozsudku podali v zákonnej lehote odvolanie obaja účastníci konania.

Žalobca odvolaním napadol rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku, ktorým súd jeho žalobu zamietol a vo výroku o náhrade trov konania. Žiadal, aby odvolací súd napadnuté rozhodnutie zmenil, jeho žalobe v celom rozsahu vyhovel a zaviazal žalovaného nahradiť mu aj trovy konania v sume X.XXX,XX eura podľa predloženého vyčíslenia. V odôvodnení odvolania vo veci samej zdôraznil, že dohodnutá cena diela nebola žiadnym spôsobom zabezpečená, preto považoval dohodnutú zmluvnú pokutu za primeranú a neodporujúcu zásadám poctivého obchodného styku. Uviedol, že zmluvná pokuta bola dojednaná v uvedenej výške preto, aby odradila objednávateľov od toho, aby si takýmto spôsobom „požičali“ od žalobcu peňažné prostriedky a mala zabrániť objednávateľovi neuhradiť včas faktúru, pretože potom žalobca nebol schopný platiť dane, odvody, ani poistenie za zamestnancov. Mal za to, že použitie moderačného práva súdu je dôvodné len výnimočne vtedy, ak je dohodnutá zmluvná pokuta výrazne neprimerane vysoká. Poukázal na rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, v ktorých za neprimeranú pokutu považoval zmluvnú pokutu mnohonásobne prevyšujúcu majetkové právo, ktoré bolo zmluvnou pokutou zabezpečované a tiež zmluvnú pokutu, ktorá bola vo výške ceny diela. Mal za to, že pri cene diela dohodnutej v sume XX.XXX,XX eura je zmluvná pokuta vo výške XX.XXX,XX eura primeraná. Za neopodstatnené považoval zníženie zmluvnej pokuty súdom prvého stupňa z dôvodu súbehu zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania s plnením peňažného záväzku, pretože nie je dôvod obmedziť súbeh týchto nárokov.

Odvolanie žalobcu smerovalo aj proti výroku napadnutého rozsudku o náhrade trov konania. Žalobca mal za to, že nárok na zmluvnú pokutu mu vznikol a bol dôvodný, len súd využitím svojho moderačného práva uplatnenú zmluvnú pokutu znížil, preto súd prvého stupňa mal žalobcovi priznať náhradu trov konania v plnej výške podľa § 142 ods. 3 O. s. p., tak ako to judikoval aj Najvyšší súd SR v rozhodnutí sp. zn. XOb 22/2019 zo dňa 11.12.2019.

Žalovaný odvolaním napadol výrok rozsudku súdu prvého stupňa, ktorým mu bola uložená povinnosť zaplatiť žalobcovi X.XXX,XX eura a tiež výrok o náhrade trov konania. Žiadal, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti zmenil a žalobu v celom rozsahu zamietol. Odvolanie odôvodnil dôvodmi podľa § 205 ods. 2 písm. c/, písm. d/ a písm. f/ O. s. p. Tvrdil, že je nesprávny právny záver súdu prvého stupňa, že zmluvný vzťah existoval medzi účastníkmi konania, pretože zmluvný vzťah existoval len medzi žalobcom a spoločnosťou D. H. s.r.o., P., lebo uvedená spoločnosť ako objednávateľ diela si vybrala žalobcu ako zhotoviteľa a uspokojovala tiež jeho nároky. Vo vzťahu k uplatnenej zmluvnej pokute žalobcom mal za to, že zmluvnú pokutu si žalobca uplatnil v rozpore s bodom 7.2 zmluvy, podľa ktorého si mohol uplatniť nárok na zmluvnú pokutu až XX dní po splatnosti faktúry, ak nedošlo k jej zaplateniu, teda najskôr XX.X.XXXX a nie dňa XX.X.XXXX. Tvrdil, že dohoda o zmluvnej pokute je

neplatná pre jej neurčitosť, pretože nie je zrejmé, akým spôsobom sa má výška zmluvnej pokuty určiť, teda či sa má vypočítať z istiny alebo z istiny zvýšenej o úroky z omeškania. Žalovaný poukázal na to, že dojednaná zmluvná pokuta vo výške X,X% denne predstavuje ročne XX%, pričom pre porušenie tej istej zmluvnej povinnosti bol dohodnutý aj denný úrok z omeškania X,XX% z dlžnej čiastky, čo je XX,XX% ročne. Celkové ročné zaťaženie z porušenia tej istej zmluvnej povinnosti je XX,XX% ročne, preto podľa názoru žalovaného je výška zmluvnej pokuty dojednaná v rozpore s dobrými mravmi. Z tohto dôvodu považoval dojednanú zmluvnú pokutu za neplatnú a ako neplatnú od počiatku súd prvého stupňa nemohol moderovať výšku zmluvnej pokuty. Pokiaľ by odvolací súd považoval dojednanie zmluvnej pokuty za platné, žalovaný zastával názor, že moderačné právo mal súd uplatniť vo vyššej miere, a to až do výšky škody, ktorá žalobcovi vznikla. Mal za to, že škoda žalobcu už bola krytá úrokmi z omeškania, preto mal súd prvého stupňa žalobu zamietnuť. Žalovaný sa domnieval, že súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav, lebo nevypočul účastníkov konania. Tvrdil, že ich výpoveďami by bolo preukázané, že existovali iné dojednania, a že zmluvné strany nemali vôľu uzatvoriť dohodu o zmluvnej pokute.

Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu žalovaného uviedol, že existencia zmluvného vzťahu medzi účastníkmi konania je nesporne preukázaná zmluvou o dielo č. T.-XXX/XXXX zo dňa XX.X.XXXX. Potvrdil, že spoločnosť D. H., s.r.o. pristúpila dňa XX.X.XXXX k záväzku žalovaného vo výške XX.XXX,XX eura, táto skutočnosť však nemá za následok zánik zmluvného vzťahu medzi účastníkmi konania. Za dôvodnú nepovažoval ani námietku žalovaného o neurčitosti dojednania zmluvnej pokuty, pretože z ustanovenia bodu 7.2 zmluvy jednoznačne vyplýva právo žalobcu požadovať zmluvnú pokutu síce až po uplynutí XX dní odo dňa splatnosti faktúry, ale vo výške X,X% z nezaplatennej zvyšnej čiastky za každý deň omeškania s úhradou predmetnej faktúry. Poukázal na to, že žalovaný sa dostal do omeškania už nezaplatením faktúry, preto právo požadovať zmluvnú pokutu vzniklo žalobcovi od XX.X.XXXX. Zo znenia bodu 5.2.2 nepochybne vyplýva, že úrok z omeškania aj zmluvná pokuta sa počítajú z nezaplatennej zvyšnej čiastky, ktorá predstavuje nezaplatenú cenu diela, spôsob výpočtu zmluvnej pokuty je podľa žalobcu týmto spôsobom určený dostatočne jasne a zrozumiteľne. V súvislosti s namietanou neplatnosťou dojednania zmluvnej pokuty pre rozpor s dobrými mravmi žalobca s poukazom na cenu diela zdôraznil, že dielo zhotovoval na vlastné náklady a okrem zmluvnej pokuty neboli práva žalobcu ako zhotoviteľa zabezpečené iným spôsobom. Z tohto dôvodu považoval dojednanie zmluvnej pokuty za primerané a v súlade so zásadami poctivého obchodného styku. Nesúhlasil tiež s odvolacou námietkou žalovaného, že súd mal využiť moderačné právo vo vyššej miere, pretože dojednaná pokuta nebola výrazne neprimerane vysoká vo vzťahu k cene diela. S poukazom na písomnú zmluvu o dielo mal za to, že výsluchy žalovaným navrhovaných svedkov by boli pre zistenie skutkového stavu veci irelevantné.

Vo vyjadrení k odvolaniu žalobcu mal žalovaný za to, že súd prvého stupňa správne aplikoval ustanovenie § 301 Obchodného zákonníka a neprimerane vysokú zmluvnú pokutu znížil. Tvrdil však, že moderačné právo súdu je limitované výškou škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia a v danom podľa názoru žalovaného bola škoda žalobcu krytá úrokmi z omeškania.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalobcu a žalovaného v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1 a 3 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p., pretože nejde o také odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 214 ods. 1 O. s. p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Podľa § 219 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku odvolací súd konštatuje správnosť rozsudku v jeho napadnutej časti a jeho odôvodnenia a v celom rozsahu sa s ním stotožňuje. Na doplnenie dôvodov rozsudku súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti k odvolaniu žalobcu a žalovaného odvolací súd uvádza nasledovné:

Záväzok z dohody o zmluvnej pokute je akcesorickým záväzkom a jeho existencia a dôsledky sa viažu na hlavný záväzok. Ak neexistuje hlavný záväzok, nemôžu nastať ani účinky akcesorického záväzku, ktorý mal zabezpečovať plnenie zmluvnej povinnosti (rozsudok NS SR zo dňa X.X.XXXX sp. zn. XOba X/XX).

Vzhľadom na odvolacie námietky žalovaného odvolací súd predovšetkým skúmal, či zmluva o dielo, v ktorej bola dohodnutá zmluvná pokuta, bola uzavretá medzi účastníkmi konania a v prípade, že účastníci konania sú zmluvnými stranami, či došlo k platnej dohode o zmluvnej pokute vzhľadom na určitosť a výšku zmluvnej pokuty.

Žalobca spolu so žalobou predložil zmluvu o dielo zo dňa XX.X.XXXX, podľa ktorej sa žalovaný ako objednávateľ a žalobca ako zhotoviteľ dohodli na dodávke a montáži diela špecifikovanej v článku II tejto zmluvy, v termíne uvedenom v čl. III zmluvy a za cenu podľa čl. IV zmluvy. Zmluvné strany sú v zmluve o dielo označené obchodným menom vrátane právnej formy, sídlom a identifikačným číslom tak, ako tieto identifikačné znaky oboch obchodných spoločností vyplývajú z ich zápisu v obchodnom registri, preto možno uzavrieť, že zmluvu o dielo nepochybne uzavreli účastníci konania.

Pokiaľ žalovaný v konaní pred súdom prvého stupňa i v odvolaní tvrdil, že žalovaného ako zhotoviteľa diela vybrala spoločnosť D. H., s.r.o., P., ktorá aj uspokojovala nároky žalobcu, odvolací súd zdôrazňuje, že len výber zhotoviteľa subjektom, ktorý nie je totožný s objednávateľom, nemôže vyvolať pochybnosti o existencii platne uzavretej písomnej zmluvy medzi účastníkmi konania. Je pravdou, že spoločnosť D. H., s.r.o. zaplatila sčasti cenu diela, z obsahu spisu však vyplýva, že tak urobila na základe zmluvy o pristúpení k záväzku zo dňa XX.X.XXXX, teda po vyhotovení a odovzdaní diela žalobcom, preto ani táto okolnosť nespochybňuje existenciu záväzkového vzťahu medzi účastníkmi konania.

Podľa § 544 ods. 2 Občianskeho zákonníka zmluvnú pokutu možno dojednať len písomne a v dojednaní musí byť určená výška pokuty alebo určený spôsob jej určenia.

Podľa článku VII bodu 7.2 zmluvy ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote podľa bodu 5.2.2. zhotoviteľ môže požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške X,XX% z nezaplatenej zvyšnej čiastky za každý deň omeškania. Ak objednávateľ neuhradí faktúru ani v lehote nasledujúcich XX dní, zhotoviteľ môže požadovať zmluvnú pokutu vo výške X,X% z nezaplatenej zvyšnej čiastky za každý deň omeškania.

V druhej vete citovaného článku zmluvy si účastníci konania písomne dohodli zmluvnú pokutu za porušenie zmluvnej povinnosti objednávateľa zaplatiť riadne a včas cenu diela. Nemožno súhlasiť s odvolacou námietkou žalovaného, že spôsob určenia zmluvnej pokuty nie je dostatočne určitý. Žalovaný ako objednávateľ mal zaplatiť faktúru podľa bodu 5.2.2. zmluvy do XX dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. Ak faktúru nezaplatil ani v lehote nasledujúcich XX dní, mohol zhotoviteľ požadovať zmluvnú pokutu vo výške X,X% z nezaplatenej zvyšnej čiastky za každý deň omeškania. Text dohody strán o zmluvnej pokute je určitý a zrozumiteľný a nepochybne z neho vyplýva, že základom pre určenie zmluvnej pokuty je fakturovaná a nezaplatená cena diela. Ak by bolo úmyslom strán dohodnúť zmluvnú pokutu aj z úroku z omeškania, museli by to v zmluve výslovne uviesť, čo sa v danom prípade nestalo.

Žalovaný namietal neplatnosť dojednania o zmluvnej pokute pre rozpor s dobrými mravmi s poukazom na výšku zmluvnej pokuty X,X% denne, čo je XX% ročne, pričom celkové ročné zaťaženie z porušenia zmluvnej povinnosti sa podľa žalovaného zvyšuje o úroky z omeškania XX,XX%, pretože zmluvná pokuta bola dojednaná pre rovnaké porušenie zmluvnej povinnosti žalovaným, t. j. pre omeškanie so splnením peňažného záväzku.

Podľa názoru odvolacieho súdu mohol by sa žalovaný dovolávať neplatnosti právneho úkonu - dohody o dojednaní zmluvnej pokuty podľa § 39 Občianskeho zákonníka len v prípade, ak by boli v rozpore s dobrými mravmi okolnosti, za ktorých bola zmluvná pokuta dohodnutá, alebo ak by tu boli okolnosti odporujúce dobrým mravom, za ktorých bola dohodnutá neprimeraná výška zmluvnej pokuty. Žiadne takéto okolnosti však žalovaný netvrdil.

Dohodu o zmluvnej pokute v obchodnoprávných vzťahoch nemožno považovať za neplatnú podľa § 39 Občianskeho zákonníka len z dôvodu neprimeranosti dohodnutej výšky zmluvnej pokuty, pretože takúto situáciu rieši ustanovenie § 301 Obchodného zákonníka. Podľa vety prvej tohto ustanovenia môže

súd neprimerane vysokú zmluvnú pokutu znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. To znamená, že je na úvahe súdu, či a v akom rozsahu neprimerane vysokú zmluvnú pokutu zníži.

Dôvodná nie je ani odvolacia námietka žalovaného, že súd prvého stupňa nedostatočne zistil skutkový stav, lebo nevypočul účastníkov konania, ktorí mali dosvedčiť, že boli iné dojednania, podľa ktorých zmluvné strany nemali vôľu uzatvoriť dohodu o zmluvnej pokute.

Zmluvnú pokutu možno platne dojsdnať len v písomnej forme a to či už priamo v zmluve alebo samostatne pri alebo aj po uzavretí zmluvy. Podmienka písomnej formy pre platnosť zmluvnej pokuty platí aj v prípade, ak zmluvné strany uzavreli zmluvu ústne.

V posudzovanej veci účastníci konania uzavreli zmluvu o dielo písomne a jej súčasťou bola aj dohoda o zmluvnej pokute. Ak boli medzi stranami iné dojednania, mohli sa platnosti dohody o zmluvnej pokute v zmluve o dielo dotknúť len vtedy, ak boli urobené v písomnej forme a listinu s takýmto prejavom vôle podpísali obidve zmluvné strany.

Každý právny úkon je prejavom vôle smerujúcim k vzniku, zmene alebo zániku práv a povinností, ktoré právne predpisy s takým prejavom spájajú. V danej veci účastníci konania prejavili v písomnej zmluve o dielo nepochybne vôľu dohodnúť sa na zmluvnej pokute pre porušenie určených zmluvných povinností tak na strane žalobcu, ako aj na strane žalovaného. Žalovaný písomnú dohodu strán, ktorá by menila dohodu o zmluvnej pokute v zmluve o dielo nepredložil a z tohto dôvodu sa vypočítia účastníkov konania pred súdom prvého stupňa ani nedomáhal. Na poslednom pojednávaní totiž žiadal vykonať dokazovanie výsluchom účastníkov „za účelom vysvetlenia si predmetu sporu“. Súd prvého stupňa s poukazom na písomnú zmluvu o dielo podpísanú účastníkmi konania dôvodne podľa § 120 ods. 1 O. s. p. rozhodol, že návrhu žalovaného na vykonanie tohto dôkazu nevyhoví.

Skutočnosti a dôkazy, ktoré neboli uplatnené pred súdom prvého stupňa, sú pri odvolaní proti rozsudku odvolacím dôvodom len za podmienok stanovených v § 205a O. s. p. Pokiaľ žalovaný v odvolaní naznačil, že vôľa strán nesmerovala k dohode o zmluvnej pokute, jeho odvolacia námietka v tomto smere je veľmi všeobecná a navyše neuviedol dôvody, pre ktoré je prejednanie tejto okolnosti v odvolacom konaní prípustné.

Vzhľadom na uvedené možno uzavrieť, že účastníci konania si v písomne dohodnutej zmluve o dielo platne dohodli aj zmluvnú pokutu. Vo vzťahu k žalovanému ako objednávateľovi dohodnutá zmluvná pokuta zabezpečovala splnenie jeho zmluvnej povinnosti riadne a včas zaplatiť cenu diela žalobcovi ako zhotoviteľovi.

Zmluvná pokuta je zabezpečovacím inštitútom záväzkového práva, ktorá na základe dohody strán predstavuje určité peňažné plnenie pre prípad porušenia zabezpečenej povinnosti, ktoré má oprávnenému subjektu poskytnúť ten, kto zabezpečenú povinnosť porušil. Účelom zmluvnej pokuty nie je len donútiť dlžníka pod hrozbou majetkovej sankcie riadne splniť záväzok zabezpečený zmluvnou pokutou, ale plní aj funkciu paušalizovanej náhrady škody a veriteľovi uľahčuje situáciu, pretože nemusí preukazovať vznik škody, ani jej výšku, lebo dlžník je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť bez ohľadu na to, či veriteľovi nejaká škoda vznikla. Zmluvná pokuta má teda nielen zaisťovaciu a sankčnú funkciu, ale aj funkciu uhradzovaciu spočívajúcu v pokrytí porušením zmluvy prípadne vzniknutej majetkovej ujmy bez zložitého dokazovania jej vzniku a výšky.

Žiaden právny predpis nestanovuje, akú zmluvnú povinnosť môžu zmluvné strany zmluvnou pokutou zabezpečovať a nestanovuje ani výšku, prípadne spôsob určenia výšky zmluvnej pokuty. Dohoda o zmluvnej pokute je prejavom zmluvnej voľnosti účastníkov obchodnoprávných vzťahov, pretože len od nich závisí, či sa dohodnú na zmluvnej pokute a v akom rozsahu. V súvislosti s uplatnením nárokov

z dohody o zmluvnej pokute súd skúma, aké porušenie zmluvnej povinnosti je zmluvnou pokutou zabezpečené, či došlo k porušeniu tejto zmluvnej povinnosti a či zmluvná pokuta zabezpečujúca takéto porušenie je vzhľadom na konkrétne okolnosti primeraná. Pri posudzovaní primeranosti výšky zmluvnej pokuty vychádza súdna prax z hodnoty a významu zabezpečenej povinnosti.

V posudzovanej veci sa odvolací súd stotožňuje so záverom súdu prvého stupňa, že dohoda o zmluvnej pokute vo výške X,X% denne z dlžnej sumy, čo predstavuje XX% úrok ročne, je neprimeraná už svojou samotnou výškou. Ak dôvodom dojednania zmluvnej pokuty zo strany žalobcu bolo zabrániť „úverovaniu“ žalovaného, potom je potrebné brať do úvahy výšku úrokov, ktoré požadovali banky za poskytované úvery v čase uzavretia zmluvy. Zo stránky Národnej banky Slovenska odvolací súd zistil, že priemerná úroková miera z úverov obchodných bánk vo februári XXXX v podnikateľskej sfére bola do X % ročne bez zmeny do konca roka XXXX. Dojednaná zmluvná pokuta niekoľkonásobne prevyšuje úroky, ktoré by platil žalobca, ak by si zobral úver z dôvodu, že žalovaný mu nezaplatil riadne a včas, preto priznanie uplatnenej zmluvnej pokuty by viedlo k neprimeraným ziskom na strane žalobcu vo vzťahu k majetkovej ujme, ktorú porušením zmluvnej povinnosti žalovaným utrpel.

Účastníci konania si zmluvnú pokutu nedohodli pevnou sumou, ale určitým percentom z dlžnej sumy. Výška zmluvnej pokuty, tak ako ju uplatnil žalobca, teda závisela od doby, po ktorú žalovaný ako dlžník svoje zmluvnou pokutou zaistené povinnosti neplnil, to znamená, čím je dlhšia doba omeškania, tým je vyššia aj zmluvná pokuta. Preto neprimeranosť zmluvnej pokuty nemôže vyplývať v takom prípade len z jej celkovej výšky, ak je táto výška dôsledkom dlhodobého omeškania a s tým spojeného navyšovania o inak primeranú dennú sadzbu zmluvnej pokuty. Opačný výklad by znamenal neodôvodnené zvýhodnenie dlžníka, ktorý čím dlhšie by neplnil zmluvné povinnosti, tým viac by bol pri posudzovaní neprimeranosti výšky zmluvnej pokuty zvýhodňovaný.

V danom prípade súd prvého stupňa správne posúdil dohodnutú dennú sadzbu zmluvnej pokuty za neprimeranú, preto nemožno ani celkovú výšku uplatnenej zmluvnej pokuty považovať za primeranú vo vzťahu k zabezpečenej pohľadávke. Pokiaľ žalobca porovnával primeranosť vyúčtovanej zmluvnej pokuty k cene diela, táto jeho argumentácia nezodpovedá podmienkam zmluvy o dielo.

Podľa čl. V bodu 5.2.1 zmluvy mal objednávateľ uhradiť do 1.4.2005 (zmluva o dielo uzavretá XX.X.XXXX) zálohovú faktúru vo výške XXX.XXX,- Sk (z ceny diela X.XXX.XXX,- Sk s DPH). Ak sa dostal objednávateľ do omeškania so splnením tejto povinnosti maximálne však o XX dní, podľa bodu 5.3 zmluvy sa posunul termín podľa dohodnutý v bode 3.1 zmluvy o lehotu, o ktorú sa omešká plnenie. Ak objednávateľ neuhradil zálohu ani v predĺženom termíne, žalobca ako zhotoviteľ bol oprávnený odstúpiť od zmluvy a žalovaný ako objednávateľ bol povinný uhradiť náklady, ktoré vznikli zhotoviteľovi pri rozpracovaní a príprave predmetného diela.

Zálohovú faktúru zaplatil žalovaný v plnej výške X.X.XXXX a následne žalobca podľa zmluvy plnil. Dohodnutou zmluvnou pokutou bolo teda zabezpečené splnenie povinnosti žalovaného doplatiť zostatok ceny diela len vo výške XXX.XXX,- Sk, t. j. XX.XXX,XX eura.. Uplatnená zmluvná pokuta XX.XXX,XX eura (XXX.XXX,XX Sk) dosahuje skoro výšku zabezpečovanej povinnosti (XX%), čo je neprimeraná suma vzhľadom na zabezpečovaciu, sankčnú i uhradzovaciu funkciu zmluvnej pokuty.

Návrh žalovaného na úplne zamietnutie uplatnenej zmluvnej pokuty je však nedôvodný, pretože žalovaný nepochybne nesplnil v dohodnutej lehote povinnosť vyplývajúcu mu zo zmluvy zaplatiť zostatok ceny diela a zmluvná pokuta sa nezvyšovala ešte viac len preto, že žalobca skutočne urobil všetky kroky preto, aby svoju pohľadávku vymohol v čo najkratšom čase.

Odvolací súd preto podľa § 219 ods. 1 O. s. p. rozsudok súdu prvého vo výroku o povinnosti žalovaného zaplatiť žalobcovi X.XXX,XX eura do troch dní od právoplatnosti rozsudku a vo výroku o zamietnutí žaloby v prevyšujúcej časti istiny vo výške XX.XXX,XX eura ako vecne správny potvrdil.

Odvolací súd však nemohol potvrdiť výrok napadnutého rozsudku o trovách konania, pretože súd prvého stupňa nárok na náhradu trov účastníkov konania nesprávne právne posúdil.

Právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Právne posúdenie veci je nesprávne, ak odvolací súd posúdil vec podľa normy, ktorá na daný skutkový stav nedopadá, alebo právnu normu síce určil správne, avšak nesprávne ju interpretoval, alebo ju na daný skutkový stav nesprávne aplikoval.

Podľa § 142 ods. 3 O. s. p. aj keď mal účastník vo veci úspech len čiastočný, môže mu súd priznať plnú náhradu trov konania, ak mal neúspech v pomerne nepatrnej časti alebo ak rozhodnutie o výške plnenia záviselo od znaleckého posudku alebo od úvahy súdu.

Citované zákonné ustanovenie umožňuje súdu priznať účastníkovi plnú náhradu trov konania v prípade, ak jeho neúspech vo veci bol nepatrný, alebo ak rozhodnutie o výške plnenia záviselo od znaleckého posudku alebo úvahy súdu.

V danej veci súd prvého stupňa uplatnil moderačné právo a uložil žalovanému zaplatiť žalobcovi zmluvnú pokutu v sume nižšej, ako bola uplatnená žalobou. Aj keď žalobcovi nebola rozsudkom priznaná celá žalovaná suma, nejde o neúspech žalobcu v konaní v rozsahu nepriznanej sumy a o náhrade trov konania nemožno rozhodovať podľa § 142 ods. 2 O. s. p., t. j. podľa pomeru úspechu a neúspechu účastníkov v konaní. Rozhodnutie o výške plnenia žalovaného na zmluvnú pokutu totiž záviselo len od úvahy súdu, preto o trovách konania mal súd prvého stupňa rozhodnúť podľa § 142 ods. 3 O. s. p. a priznať žalobcovi plnú náhradu trov konania zo sumy rozsudkom priznanej, t. j. zo sumy X.XXX,XX eura.

Odvolací súd preto podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O. s. p. zrušil rozsudok vo výroku o náhrade trov konania a v zrušenom rozsahu vracia vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Súd prvého stupňa v ďalšom konaní posúdi žalobcom uplatnené a vyčíslené trovy konania a o náhrade trov konania rozhodne podľa § 142 ods. 3 O. s. p.

V novom rozhodnutí súd prvého stupňa rozhodne aj o náhrade trov tohto odvolacieho konania (§ 224 ods. 3).

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.